

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5321/2534

บริษัท อเมริกัน โฮม โปรดักส์ คอร์ปอ
เรชั่น

โจทก์

บริษัท เคนยาгу (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า LODINE และ โลติน ของโจทก์กับ
เครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนภายหลังคำว่า LODINOX และโลตินอกซ์ ของ
จำเลย ต่างเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายคำโดยใช้ตัวอักษรโรมัน
ธรรมดา และตัวอักษรไทยรูปแบบธรรมดาเป็นคำอ่านออกเสียงรูปแบบอักษรโรมัน
ไม่มีลวดลายหรือลักษณะพิเศษแตกต่างกัน การออกสำเนียงในการอ่านคำในสอง
พยางค์หน้าของ เครื่องหมายการค้าทั้งสองคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน แม้จำเลยจะ
ต่อเติมอักษรโรมันในพยางค์หลังและอธิบายว่าคำว่า LODINOXมีที่มาจากถ้อยคำ
ของสูตรตัวยาแก้ท้องเสีย 2 ตัว คือ LOPERAMIDE และFURASOLIDINE และต่อ
เติมคำว่า NOX อ้างว่าให้ความหมายว่าหยุด ก็เป็นเพียงความประสงค์ของจำเลย
เองที่ไม่ถูกต้องตรงกับความหมายของถ้อยคำและตัวอักษรที่ย่อมเอามา กล่าวคือ คำ
ว่า NOXเป็นคำที่ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม และคำว่า LODINOX ก็ไม่
ตรงกับ ตัวอักษร LO และ LID ที่จำเลยอ้างว่านำมาจากสูตรตัวยา 2 ตัวดังกล่าวแล้ว
นำมารวมกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยจงใจเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3

ตามรายการจำพวกสินค้าเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ สาธารณชนย่อมยากที่จะแยกได้ว่าสินค้านี้เครื่องหมายการค้าใดเป็นสินค้าของโจทก์หรือของจำเลย และอาจทำให้ผู้ซื้อเกิดความสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือรู้น้อยย่อมเกิดความสับสนหรือหลงผิดได้ง่าย ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำยารักษาโรคมนุษย์และเคมีวัตถุสำหรับใช้ในการผสมไฮดรอกไซด์ และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า LODINE และอักษรไทยคำว่าโลดิน ซึ่งโจทก์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาเป็นเวลานาน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 สำหรับสินค้าจำพวก 3 คือสินค้าน้ำยารักษาโรคมนุษย์และเคมีวัตถุสำหรับใช้ในการผสมไฮดรอกไซด์ตามทะเบียนเลขที่ 88725 จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LODINOX และอักษรไทยคำว่า โลดินอกซ์ สำหรับสินค้าน้ำยาแก้ท้องเสียจำพวก 3 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2527 และต่อมาเมื่อปลายปี 2528 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลย ตามทะเบียนเลขที่ 98004 การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยนำไปจดทะเบียนไว้ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ว่าจะเป็น

เสียงเรียกขาน หรือลักษณะของเครื่องหมายการค้า ทั้งยังเป็นสินค้ายารักษาโรค
มนุษย์ด้วยกัน ความเหมือนคล้ายเช่นนี้นี้อย่อมก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดใน
บรรดาผู้ใช้สินค้าและประชาชนโดยทั่วไปได้ ขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าที่
จำเลยจดทะเบียนไว้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ 98004 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 140688

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเห็นสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มา
ก่อน จำเลยได้ลงทุนและคิดค้นประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยสุจริตและ
ได้นำไปจดทะเบียนตามกฎหมายโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านเครื่องหมายการค้าของจำเลย
ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันจะทำให้เกิดการสับสนต่อ
ประชาชนและผู้บริโภคโดยทั่วไปเพราะการสะกดอักษร การอ่านออกเสียง ตลอดจน
ลักษณะเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับยาแก้ท้องเสีย ซึ่งระบุสรรพคุณและวิธีการใช้ไว้
ชัดเจนภายใต้สลากยา และการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายตามคำแนะนำของ
แพทย์และเภสัชกรโอกาสที่จะสับสนหรือหลงผิดเป็นไปไม่ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า LODINE และโลดินอกซ์
ที่จำเลยจดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ 98004 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 140688
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า LODINE และโลดินของโจทก์ ให้เพิกถอน
เครื่องหมายการค้า LODINOX และโลดินอกซ์ ตามทะเบียนเลขที่ 98004 คำขอจด
ทะเบียนเลขที่ 140688 นั้นเสีย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพียงประเด็นเดียวว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า LODINE และอักษรไทย คำว่าโลดินของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า LODINOX และอักษรไทย คำว่า โลดินอกซ์ ของจำเลย ที่ต่างก็ได้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนนายทะเบียนแล้ว นั้น ต่างก็เป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายคำโดยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดาเป็นเครื่องหมายและต่างก็มีอักษรไทยรูปแบบธรรมดาเป็นคำอ่านออกเสียงการใช้อักษรโรมัน คำว่า LODINE และคำว่า LODINOX ปรากฏว่าเป็นรูปแบบอักษรโรมันที่ไม่มีลวดลายหรือลักษณะพิเศษแตกต่างกันเลยการออกสำเนียงในการอ่านคล้ายคลึงกัน คำในสองพยางค์หน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย อ่านออกเสียงว่า โลดิ ไกล่ เคียงกับคำในสองพยางค์หน้าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งอ่านออกเสียงว่า โลดิน แม้จำเลยจะต่อเติมอักษรโรมันในพยางค์หลังของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอ่านออกเสียงว่า นอกซ์ เมื่อรวมคำเข้าด้วยกันแล้วอ่านออกเสียงว่า โลดินอกซ์ และอธิบายว่าคำดังกล่าวมีที่มาจากถ้อยคำของสูตรตัวยาแก้ท้องเสีย 2 ตัว คือ LOPERAMIDE และ FURASOLIDINE และต่อเติมอักษรโรมันคำว่า NOX อ้างว่าให้มีความหมายว่าหยุด ก็เป็นเพียงความประสงค์ของจำเลยเองที่ไม่ถูกต้องตรงกับ ความหมายของถ้อยคำและตัวอักษรที่ย่อเอามา กล่าวคือ คำว่า NOX เป็นคำที่ไม่ ปรากฏความหมายในพจนานุกรม และคำว่า LODINOX ก็ไม่ตรงกับตัวอักษร LO และ LID ที่จำเลยอ้างว่านำมาจากสูตรตัวยา 2 ตัวแล้วนำมารวมกัน ข้อน่าสืบของ จำเลยที่พยายามจะแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้คิดเครื่องหมายการค้าของจำเลยขึ้นมาเองโดยมิได้เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงยังไม่มีน้ำหนักและเหตุผลพอให้รับฟังได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยจงใจเลียนแบบ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งปรากฏด้วยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับ
สินค้าจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ตามรายการจำพวกสินค้าจำพวกเดียวกันกับ
สาธารณชนย่อมยากที่จะแยกได้ว่าสินค้ายาเครื่องหมายการค้าใดเป็นสินค้าของโจทก์
หรือของจำเลย และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้ายาเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของ
จำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือรู้
น้อยย่อมเกิดความสับสนหรือหลงผิดได้ง่าย ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลย
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามนัย
แห่ง มาตรา 16 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทระมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>